

**AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5093567-25.2023.4.02.5101/RJ**

**AGRAVANTE:** RAFAEL PINTOR MULIM (RECORRIDO)

**ADVOGADO(A):** LORRANE TORRES ANDRIANI (OAB PE043842)

**ADVOGADO(A):** MALU MARIA RIBEIRO PAULINO (OAB RJ239088)

**AGRAVADO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

**DESPACHO/DECISÃO**

Trata-se de agravo interposto por RAFAEL PINTOR MULIM (evento 87) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 75) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto seria necessária a revisão do conjunto fático probatório dos autos para se chegara conclusão diversa do acórdão recorrido, o que não é cabível, em sede de PRU, a teor da Súmula nº 42 da TNU.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 51) conheceu e deu provimento ao recurso inominado da UNIÃO, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia para residente médico.

O autor interpôs pedido de uniformização regional (evento 56), aduzindo que: *“não é necessária a comprovação de custos com moradia para que o médico residente tenha direito ao benefício.”*

Outrossim, apontou como paradigmas os seguintes processos: 5071324-87.2023.4.02.5101, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ; 5071326-57.2023.4.02.5101, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ e PEDILEF nº 5001468-14.2014.4.04.7100, julgado pela TNU.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, requerendo seja reformada a decisão agravada, a fim de que seu pedido de uniformização seja admitido.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Como antes relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, conheceu e deu provimento ao recurso inominado da UNIÃO, conforme ementa do julgado adiante reproduzido:

*“ADMINISTRATIVO - MÉDICO RESIDENTE - PEDIDO DE AUXÍLIO MORADIA E 30% DE BOLSA BRUTA RELATIVA A TODO PERÍODO DA RESIDÊNCIA - DOMICÍLIO DO AUTOR NO MESMO LOCAL EM QUE CURSA RESIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO - RATIO DO INDIGITADO INSTITUTO NÃO ATENDIDO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.”*

*Ab initio*, frise-se que os paradigmas julgados pela Turma Nacional de Uniformização não se presta a comprovar dissídio jurisprudencial no pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.

Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

*“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NOTA DE CONTEMPORANEIDADE DO LABOR RURAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.”*

**1. Acórdãos do STJ, da TNU e de Tribunal Regional Federal são inservíveis como paradigmas para fins de pedido de uniformização regional, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.**

2. Não se conhece de pedido de uniformização quando não há similitude fático-jurídica e divergência entre os acórdãos contrastados.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido, exigindo uma 'nota de contemporaneidade' do labor rural para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida está em conformidade com o entendimento reafirmado por esta Turma Regional na sessão de abril de 2017 (IUJEF nº 5001102- 93.2015.404.7114, Rel. Juíza Federal Alessandra Günther Favaro, juntado aos autos em 03.05.2017), o que enseja a aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU.

4. Pedido de uniformização não conhecido.

(Processo nº 5000862-14.2013.4.04.7102/RS, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, juntado aos autos em 06/06/2017). (Sem negrito no original).

Por fim, urge asseverar que afigura-se insuficiente para a demonstração de dissídio jurisprudencial a mera transcrição de ementas de julgados na forma realizada pela parte agravante, sendo imprescindível o cotejo analítico para com o fito de indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, sobretudo, se levarmos em conta que os paradigmas indicados não abordaram a possibilidade de pagamento de auxílio-moradia quando o demandante reside no mesmo município onde se localiza a unidade de ensino.

Acerca do PEDILEF Nº 00653802120044036301, destaco:

*[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.*

Isto posto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.